

징계 요구 및 시정

제 목 자회사 임원 숙소 임차 업무 불철저 등

소 관 부 서(기관) (주)○○○○○○○○○○, (주)◇◇◇◇◇◇◇◇

조 치 부 서(기관) □□처, (주)○○○○○○○○○○, (주)◇◇◇◇◇◇◇◇

내 용

1. 사건 개요

공사(公社)는 양질의 일자리 창출과 비정규직 근로자의 정규직 전환을 위한 정부 정책에 따라 20XX년 자회사로 (주)○○○○○○○○○○와 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇를 설립하였고 자회사 설립부터 현재까지 공사 직원을 자회사 공동 대표이사로 파견하고 있다. 현재 자회사 공동 대표이사는 ☆☆☆☆처 소속 X급 ♡♡♡(이하 “X급 ♡♡♡”이라 한다)이며 20XX. X. XX.부터 20XX. X. XX.까지 공사로부터 자회사에 파견되어 근무하고 있다.

가. 자회사 임원 숙소 임차를 위한 부적절한 업무 처리

X급 ♡♡♡은 20XX. X. XX.과 20XX. X. XX. (주)○○○○○○○○○○ 경영운영부장 X급 ♣♣♣(이하 “운영부장”이라 한다)에게 자회사가 임원 숙소를 운영할 수 있는지 확인하라는 지시를 하였고 이에 운영부장은 공사 ◆◆◆◆부와 ▼▼부에 문의하였다. 문의 결과 ‘대표이사는 모회사 소속 파견 직원으로 복리후생은 모회사 기준을 따라야하고, 자회사가 숙소를 제공하고자 한다면 이사회를 거쳐 규정을 제정해야 한다.’는 취지의 답변을

받아 X급 ♀♀에게 보고하였다. 그러나 X급 ♀♀은 20XX. X월(정확한 날짜 모름), 20XX. XX월 첫 주, 20XX. XX. XX., 20XX. XX. X., 20XX. XX월 중순(정확한 날짜 모름)까지 수차례에 걸쳐 본인의 숙소 마련을 위한 지시를 계속하였다. 그 후 20XX. XX. XX. X급 ♀♀은 본인이 결제한 내부분서만으로 임원 숙소를 임차하기로 결정하였고, 같은 날 (주)○○○○○○○○은 임차계약을 체결하고 20XX. XX. XX. 임대인에게 보증금과 월세를 자회사 비용으로 지급하였다.

나. 자회사 대표이사의 부당한 법인카드 사용

X급 ♀♀은 각 자회사의 부서운영비 월 XX만 원을 자회사 행정팀 및 각 본부 팀원들과 업무협의를 직원간담회 등에 사용할 목적으로 내부분서를 결제한 후 법인카드를 사용하고 있다.

그런데 X급 ♀♀이 취임 후 20XX. X. XX.까지 사용한 법인카드 내역 중 본인의 휴가일에 X건을 사용하였고, 출장명령서 등 증빙자료가 없음에도 대표이사 집무실이 있는 대전 이외의 지역에서 XX건을 법인카드를 사용하였다. 이후 X급 ♀♀은 본인 휴가일에 사용한 법인카드는 잘못을 인정하였고 증빙 없이 사용한 근무지 외 사용 건 중 X건은 자회사 직원들과, XX건은 외부인들과 사용한 것이라고 소명하였다.

2. (주)○○○○○○○○ 대표이사 X급 ♀♀의 경우

가. 대표이사의 충실의무 및 선량한 관리자의 주의 의무 위반

1) 판단기준

(주)○○○○○○○○ 「정관」 제40조(이사의 의무)에 따르면 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하고, 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하도록 되어 있다.

따라서 회사를 대표하고 경영을 총괄하는 직무를 위임받은 (주)○○○○○○○○ 대표 이사의 업무는 객관적으로 명확하고 공정하다고 인정될 수 있을 정도로 합리적으로 이용 가능한 범위 내 필요한 정보를 충분히 검토하는 절차를 거쳐 이를 근거로 회사의 최대 이익을 위해 충실히 직무를 수행하고, 선량한 관리자로서의 주의 의무로 업무에 임하여야 한다.

그리고 예산집행과 관련하여 (주)○○○○○○○○ 「반부패 청렴 행동강령」(이하 “「행동 강령」”이라 한다)제8조(예산의 목적 외 사용 금지)에 따르면 자회사 임직원은 여비·업무 추진비·인건비·수당·사업비 등 업무수행을 위한 예산을 관련 법령·규정·지침 등에서 정한 목적 외의 용도로 사용하여 회사의 재산을 감소시키거나 장래에 취득할 이익을 상실시키는 손해를 입혀서는 아니 된다고 되어 있다.

따라서 (주)○○○○○○○○ 임직원은 이사회 의결을 통해 확정된 예산을 규정, 지침 등에서 정한 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

한편, 공사는 자회사에 파견된 공사 직원의 보수지급 기준은 공사 「출자회사관리 규정」 제15조(출자회사에 대한 지원 등)에 따라 20XX년 「국내 출자회사 파견직원 보수 지급 기준」(이하 “「보수지급 기준」”이라 한다)을 별도로 제정하였고, 20XX년과 20XX년에 각각 개정하여 현재까지 적용하고 있다. 이 사건 당시 적용한 20XX년 「보수지급 기준」에 따르면 자회사에 파견된 공사 직원에게는 ‘「직원연봉 규정」, 「보수 규정」, 「복지 규정」, 「퇴직금 규정」 등 공사 제 규정을 준용’하도록 되어 있다.

따라서 국내 자회사에 파견된 공사 직원이 합숙소 이용이 필요한 경우 「보수지급 기준」에 따라 공사의 합숙소 운영에 관한 사항 등을 규정한 「복지 규정」을 준용하여 공사 합숙소를 이용하거나, 자회사가 자체적으로 합숙소를 설치·운영하고자 한다면 이사회 의결을 거쳐 자회사가 임직원 합숙소를 설치·운영하는 근거를 규정으로 마련한 후, 해당 규정을 근거로 숙소 관련 예산을 편성하고 집행하도록 하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제

그런데 X급 ♡♡♡은 「보수지급 기준」에 따라 공사의 「복지 규정」을 준용하여 공사가 운영하는 합숙소를 이용하지 않고, 자회사에 본인이 이용할 임원 숙소를 임차하기로 결정하면서 (주)○○○○○○○○에 합숙소 설치·운영 등의 근거 규정을 마련하지 않고 20XX. XX. XX. 대표이사 본인이 결재한 내부분서만으로 임원 숙소 임차를 처리하였다. 그리고 같은 날 (주)○○○○○○○○은 임원 숙소 임차계약을 체결하고 20XX. XX. XX. 임대인에게 보증금과 월세를 입금하였다.

회사가 소속 임직원을 위한 새로운 제도를 도입할 때에는 제도운영의 적정성과 예산 집행의 투명성을 위해 사규에 제도도입을 위한 근거를 마련하여야 한다. 특히 일회성이 아닌 지속적인 회사비용이 투입되는 경우에는 더욱 그러하다. 이러한 근거 규정이 마련된 후 해당 규정을 근거로 세부사항들은 내부분서나 지침으로 정하는 것이 회사가 새로운 제도를 도입하는 적정한 내부통제와 정당성 확보의 일반적 절차로 볼 수 있다.

따라서 X급 ♡♡♡은 자회사에 임원 숙소를 설치·운영하고자 하였다면, 이사회 의결을 거쳐 규정에 숙소 운영에 대한 근거를 마련하고, 해당 규정의 ‘지급 항목과 기준은 대표이사가 별도로 정한다.’ 또는 ‘세부 시행지침은 대표이사가 정한다.’ 등의 조항을 근거로 세부사항은 내부분서나 지침으로 정하였어야 했다. 그 후 해당 규정과 지침을 근거로 숙소 운영 예산을 신청하고 비용을 집행하는 것이 자회사 대표이사로서 객관적으로 명확하고 정당한 절차에 따른 업무수행이라 할 수 있다.

그러나 X급 ♡♡♡은 (주)○○○○○○○○에는 임원을 포함한 직원까지 합숙소 설치·운영에 대한 어떠한 규정도 없는 상태임에도 이에 대한 이사회 사전 승인, 모회사인 공사와 협의, 외부자문 등의 검토 없이 X급 ♡♡♡ 본인의 판단만으로 임원 숙소 운영의 근거가 되는 규정도 마련하지 않은 채 본인이 결재한 내부분서만으로 임원 숙소를 임차하기로 결정하였다. 이는 (주)○○○○○○○○ 「정관」에 따른 자회사 대표이사로서의 충실의무와 선량한 관리자의 주의 의무를 다한 것으로 볼 수 없다.

한편, X급 ♡♡♡이 20XX. XX. XX. 결재한 내부분서를 보면 임원 숙소 임차에 소요되는 모든 비용을 자회사 (주)○○○○○○○○가 부담하도록 하였다. 이에 따라 임차계약 후부터 20XX. X월 말까지 (주)○○○○○○○○는 숙소 관련 비용을 집행하였다.

그런데 숙소 임차계약 후 20XX. XX. XX. 임대인에게 지급한 보증금 X,XXX만 원은 자본예산인 임차보증금이고 월세 XX만원은 손익예산인 지급임차료로, 해당 예산들은 (주)○○○○○○○○ 이사회에서 승인한 20XX년도 예산에 반영되지 않은 비용이다. 따라서 해당 비용을 집행하기 위해서는 (주)○○○○○○○○는 예산이 수반되는 부문별 계획 수립 등을 모회사 관리부서와 협의하거나, 이사회 의결로 신규예산을 반영한 후 비용을 집행하여야 함에도 이러한 절차 없이 임원 숙소 비용들이 집행되었다. 그리고 (주)○○○○○○○○ ◎ ‘20XX년도 제X차 이사회’에서 의결한 ‘20XX년도 예산(안)’ 자료를 확인한 결과, 임원 합숙소 임차료 월 XX만 원은 ‘지급임차료’로, 공과금 월 X만 원은 ‘수도광열비’로 반영하였으나 내부분서의 관리비 X만 원은 20XX년도 예산에 반영하지 않았다. 그럼에도 20XX년도에 발생한 임원 숙소 관리비를 자회사 비용으로 집행하였다. 이는 「행동강령」 제8조(예산의 목적 외 사용 금지) 위반에 해당한다.

3) 관련자 주장 및 검토결과

① X급 ♡♡♡은 문답과정에서 “임원 숙소 임차 건은 X년 단기계약으로 지속적인 사항이 아니기 때문에 규정 제정 없이 본인 결재의 내부분서로 진행하였다.”고 주장하고, 이 건 임원 숙소를 임차하는 과정에서 필요한 정보를 충분히 검토하고 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하였는지에 대한 감사실 질문에는 “충분한 검토를 거쳤고 선량한 관리자의 주의 의무를 다하였다고 생각한다.”고 답하였다.

그러나 현재 (주)○○○○○○○○에는 임원을 포함 직원까지도 숙소 운영을 위한 어떠한 근거 규정도 없다. 따라서 명확한 근거와 절차에 따라 업무를 수행해야하는 자회사 대표 이사라면 새로운 제도 도입 시 충분한 검토를 거쳐 제도도입의 근거 규정을 마련하여

제도운영의 적정성과 예산 집행의 투명성을 확보하였어야 했다. 특히 이 건 임원 숙소 임차와 같이 본인과 직접 관련된 업무를 처리할 때에는 더욱더 엄격하게 주의를 기울여 객관적이고 명확한 근거를 확보하고 정당한 절차대로 업무를 처리하였어야 했다.

이와 관련하여 20XX. X. XX. 모회사인 공사도 자회사가 임원에게 숙소를 제공하고자 한다면 이사회를 거쳐 규정으로 제정하여야 한다는 의견을 제시하였고, 운영부장도 문답과정에서 “자회사는 사택 규정이 없으므로 당연히 규정을 만들어야 된다고 생각하고 규정을 제정하고 규정에 따라 예산을 집행하는 것이 내부 프로세스이며, 규정이 가장 우선되고 규정에 근거하여 세부사항은 지침 또는 내부분서로 정한다.”고 대답하였다.

따라서 임원 숙소 임차를 대표이사 본인이 결재한 내부분서만으로 처리하게 한 X급 ♡♡♡의 행동은 자회사 대표이사로서 객관적으로 명확하다고 인정될 수 있을 정도의 검토를 거쳐 정당한 절차에 따라 성실히 업무를 수행하여야 하는 자회사 대표이사로서의 충실의무와 선량한 관리자의 주의 의무를 다한 것으로 보기 어렵다.

② 또한 X급 ♡♡♡은 “이 건은 본인이 단독적으로 결정한 것이 아닌 임원 숙소 비용이 포함된 ‘20XX년도 예산(안)’을 이사회의 의결을 받았기 때문에 이사회가 승인한 것이며, 예산 승인을 받았으면 예산범위에서 집행은 대표이사가 별도 승인 없이 집행하면 되기 때문에 내부품의로 진행하였다.”고 주장한다.

그러나 본인이 결재한 내부분서 결재일자는 20XX. XX. XX.이나 “20XX년도 예산(안)”이 부의된 “20XX년도 제X차 이사회” 의결일자는 X일 후인 20XX. XX. XX.이다. 따라서 이 건을 이사회가 승인하였다는 X급 ♡♡♡의 주장은 시간순서 상 성립되지 않는 주장이다. 그리고 X급 ♡♡♡의 주장대로라면 이 건 임원 숙소 임차는 이사회 의결을 받아 처리해야한다는 것을 알고 있었으면서도 본인이 결재한 내부분서, 숙소 임차계약 체결, 20XX년도 예산안에 반영되지 않은 보증금과 월세를 자회사 비용으로 집행한 모든 업무처리가 이사회 의결 전에 이루어졌으므로 이 건 임원 숙소 임차는 이사회 의결

에 따른 것이 아닌 X급 ♡♡♡ 본인이 결정하고 집행한 것이 된다.

나. 대표이사 본인 숙소 임차를 위한 부당한 업무 지시

1) 판단기준

공사는 부패방지과 깨끗한 공직풍토 조성을 위하여 공사 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 「임직원 행동강령」으로 정하고 있고, 다른 기관에 파견된 임직원은 「같은 강령」 제3조(적용범위)에 따라 해당기관의 강령을 적용하도록 되어 있다. 따라서 자회사에 파견된 공사 직원은 자회사의 행동강령의 행동 기준을 준수하여야 한다.

한편 (주)○○○○○○○○○ 「행동강령」 제5조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리)에 따르면 임직원은 직무관련 임직원에게 자기 또는 타인의 이익을 위해 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 부당한 지시를 하여서는 아니 되며, 부당한 지시 여부는 「행동강령」 [별표 1] “부당한 지시의 판단기준”에 따르도록 되어 있다.

2) 감사결과 확인된 문제

X급 ♡♡♡은 20XX. X. XX. (주)○○○○○○○○○와 (주)◇◇◇◇◇◇◇의 각 경영운영부장이 참석한 회의에서 ‘본인이 현재 공사 합숙소를 이용 중인데 이를 이용하지 않고 자회사가 임원 숙소 운용이 가능한지 확인해보라’는 지시를 하였다. 이에 (주)○○○○○○○○○ 운영부장은 공사 합숙소 담당부서인 노사협력처 ◆◆◆◆부에 유선으로 문의하였다. ◆◆◆◆부 담당자는 “대표이사는 공사 소속 파견 직원이므로 자회사 별도 예산으로 숙소를 마련하는 것은 안 될 것 같고, 현재도 공사 합숙소에 거주하고 있으니 그대로 거주하는 것이 맞겠다.”는 취지로 답변하였고 운영부장은 X급 ♡♡♡에게 공사 답변을 보고하였다.

20XX. X. XX.경 X급 ♡♡♡은 운영부장에게 “모회사 직원이 다 맞는 것이 아니라며 다시 알아보라”고 재차 지시하고, 20XX. X. XX. 운영부장은 당시 자회사 관리부

서인 ○○○○처 ▼▼부에 찾아가 지시내용을 다시 문의하였다. 이에 ▼▼부장은 “대표 이사는 모회사 파견 직원이므로 복리후생은 모회사 기준에 따라야 하고, 만약 자회사에서 숙소를 제공하고자 한다면 이사회를 거쳐 규정을 제정해야 한다.”고 답변하였으며, 운영 부장은 X급 ♀♀♀에게 위 ▼▼부의 답변 내용을 보고하였다.

그 후에도 X급 ♀♀♀은 20XX. X월(정확한 날짜 모름), 20XX. XX월 초, 20XX. XX. XX., 20XX. XX. X., 20XX. XX월 중순경(정확한 날짜 모름)까지 본인 숙소 마련을 위해 지속적으로 언급하고 지시하였다. 이 당시 운영부장은 자회사에 숙소 관련 규정이 없기 때문에 X급 ♀♀♀에게 규정 제정의 필요성을 말하였으나 X급 ♀♀♀은 규정 없이 진행 하라고 하였고, 모회사의 답변을 보고하였을 때에도 “내부 기안만으로 운영 가능하고, 계약에 따라 받아온 용역비에 대한 예산집행이니 내 권한으로 집행 가능하다.”라고 말하였다.

운영부장은 X급 ♀♀♀의 지시가 계속될 때마다 확인해보겠다고 하였으나, 모회사에 문의하여 받은 답변이 타당하다고 생각하였고, 숙소 임차에 따른 예산문제와 자부담으로 숙소에 살고 있는 직원과의 형평성 등을 이유로 자회사에 임원 숙소 마련은 불가능하다고 생각하여 보고를 지연시켰다. 그럼에도 X급 ♀♀♀은 숙소 마련을 위한 지시를 계속하였다. 20XX. XX. XX. 결국 X급 ♀♀♀은 규정에 숙소 운영 근거를 마련하지 않고 본인이 결재한 내부문서만으로 임원 숙소를 임차하도록 지시하였고, 20XX. XX. XX.에는 20XX년도 예산에도 반영되지 않은 숙소 보증금과 월세까지 자회사 비용으로 집행하였다.

또한 X급 ♀♀♀은 20XX. XX월 중순경(정확한 날짜 모름) 운영부장으로부터 20XX년도 예산(안)에 임원 숙소 비용이 반영되지 않은 것을 보고받으면서 “왜 20XX년도 예산에 임원 숙소가 반영되어 있지 않느냐?”고 지적하여 운영부장은 그날 바로 예산(안)에 숙소 비용을 반영하여 X급 ♀♀♀에게 다시 보고하였다. 그 후 해당 20XX년도 예산(안) 자료가 ‘20XX년도 제X차 이사회’에 부의되었고 20XX. XX. XX.에 서면의결 되었

다.

이와 같이 X급 ♀♀♀은 자회사에 본인이 사용할 임원 숙소를 마련하기 위해 소속 직원에게 지속적으로 지시하면서 자회사가 숙소를 운영하기 위해서는 이사회 승인을 거쳐 규정을 제정해야한다는 모회사 의견과 운영부장에게 규정 제정 필요성을 보고받아 규정이 필요하다는 것을 알고 있음에도, 이에 대한 충분한 검토 없이 본인 판단만으로 규정에 근거도 마련하지 않고 본인이 결재한 내부문서만으로 진행되도록 지시하였다. 또한 숙소 운영의 모든 비용을 자회사가 부담하도록 하면서 20XX년도 예산에 반영되지 않은 비용을 집행하고 20XX년도 예산(안)에도 임원 숙소 비용이 포함되도록 지시하였다.

이는 「행동강령」 제5조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리)에서 규정하는 부당한 지시에 해당되며, 「같은 강령」[별표 1] “부당한 지시의 판단기준” 중 ‘그 밖에 현저하게 불합리한 행위를 강제하는 지시’에 해당되는 것으로 판단된다.

3) 관련자 주장 및 검토결과

① X급 ♀♀♀은 문답과정에서 “20XX. X월경 (주)○○○○○○○○○ 실무부서로부터 대표이사는 모회사 「복지 규정」을 따라야 하며 자회사 자체적인 숙소 운영은 안 된다는 보고와 그 사유를 말해준 것 같다”고 하며, “자회사 내부적 사유로는 실무부서에서 숙소 예산도 없고, 회계연도 중 새로운 예산을 반영하기가 어려워 안 된다고 하여 본인은 내년 예산을 반영하여 그 때 추진하자고 했다.”고 진술하였다.

그러나 X급 ♀♀♀은 운영부장으로부터 모회사 의견을 보고받고 자회사 내부적으로 예산확보 문제 등의 어려움을 보고 받았음에도 20XX. X월, XX월, XX월, XX월 중순까지도 본인의 숙소 마련을 위한 지시를 계속 하였다.

② X급 ♀♀♀은 임원 숙소를 마련하라는 지시와 관련하여, 모회사 담당자가 ‘대표이사는 공사 「복지 규정」에 따라야 한다.’는 답변이 무조건 옳은 것이 아니기 때문

에 자회사 내부적으로 공사 「보수지급 기준」 내 ‘공사 제 규정 준용’ 의미를 여러 차례 논의 후 결정된 것이라고 문답 중 진술하였다. 회의는 준용 의미를 본인이 먼저 설명하면 직원들과 함께 논의하는 방식으로, 부정적이거나 안 된다고 발언을 한 직원은 없었던 것 같다고 하였다. 본인의 생각을 직원들이 전부 수용을 했기 때문에 준용의 의미를 대표이사 본인이 최종 결정한 것이라고 하며, 이와 관련하여 법률자문과 모회사 유관부서의 검토를 거친 적은 없다고 하였다.

그러나 운영부장은 숙소 임차 전까지 ‘준용’에 대해 자회사 내부적으로 대표이사과 함께 검토한 적은 없다고 진술하였고, 실무자 X급 ♡♡♡과 X급 ●●●도 준용의 의미에 대해 자회사 내부적으로 논의한 적은 없었다고 문답 시 진술하였다. 즉 누구도 임원 숙소를 임차하기 전에 공사 「보수지급 기준」 내 ‘공사 제 규정 준용’ 의미를 검토하여 자회사가 임원 숙소 운영이 가능한지 여부를 내부적으로 논의한 적은 없다고 하였다.

③ X급 ♠♠♠은 문답과정에서 임원 숙소 임차와 관련된 모든 비용을 자회사가 부담하도록 하는 것에 대해 어떻게 결정된 것인지 확인하는 질문에 ‘공사의 합숙소 기준을 준용하였다’고 답변하면서 ‘월세의 경우 자회사 재정상 공사와 같이 전세로 숙소를 얻기 어려워 월세로 한 것이고, 관리비와 공과금은 공사에서도 합숙소 입주자에게 지원하는데 그 방식보다도 자회사가 직접 납부하는 방법이 유리하다고 판단하여 진행한 것’이라고 진술하였다.

그러나 숙소를 월세로 임차한 사유가 자회사 재정상의 어려움 때문임을 알고 있는 자회사 대표이사라면 자회사 예산을 투입하면서까지 본인 숙소를 임차하기보다 「보수지급 기준」을 준용하여 당시 거주 중인 공사 합숙소를 그대로 이용하는 것이 대표이사로서 회사의 최대 이익을 위해 직무를 충실하게 수행하는 경영적 판단일 것이다.

또한 공사가 원격지 거주직원에게 지급하는 비용은 관리비 등이 아닌 특별급식비로 예산과목은 급식비이다. 공사는 사택, 합숙소에 입주한 단신 또는 독신직원이 사용한

세대 전기·수도료, 오물 수거료, 세대 연료비는 공사 「복지 규정 시행세칙」 제19조(경비 부담 등)에 따라 입주자가 부담하고 있다.

④ X급 ♀♀♀은 ‘20XX년도 예산(안)’에 숙소 비용을 반영하라고 직접 지시한 적은 없다고 주장하며, 그 이유는 기존에 ‘준용’의 의미에 대한 내부적인 합의가 이루어져 실무부서에서 임원 숙소 비용을 알아서 예산에 반영하였을 것이기 때문이라고 하였다.

그러나 ‘20XX년도 예산(안)’을 작성한 운영부장은 문답과정에서 20XX. XX월 중순(정확한 날짜 모름)에 임원 숙소 비용을 반영하지 않은 X차 예산안을 X급 ♀♀♀에게 보고하자 “왜 20XX년도 예산에 임원 숙소가 반영되어 있지 않느냐?”라고 하여 대표이사 방에서 나와 즉시 이 비용을 반영하여 X차 보고를 하였다고 진술하였다. 그리고 대표이사 방을 나오면서 (주)○○○○○○○○ 행정팀 실무자 X급 ♥♥♥과 X급 ●●●에게도 대표이사가 ‘임원 숙소 예산 넣으라고 했다’는 이야기를 하였기 때문에 실무자들도 위 상황을 알고 있을 것이라고 하였다. 그리고 X급 ♥♥♥과 X급 ●●●은 감사실과의 문답과정에서 X명 모두 임원 숙소 예산이 추가된 위 상황을 운영부장과 동일한 내용으로 진술하였다.

따라서 20XX년도 예산(안) 편성 시 임원 숙소 비용을 추가하라고 지시한 적이 없다는 X급 ♀♀♀의 진술은 신빙성이 없는 것으로 판단된다.

다. 자회사 대표이사 법인카드 부당 사용

1) 판단기준

자회사 「법인카드관리 규정」 제4조(사용시간 및 장소의 제한)에 따르면 근무일 이외의 사용, 비정상시간대(23시 이후 심야시간대 등), 그리고 관할 근무지와 무관한 지역에서는 법인카드를 사용할 수 없도록 되어 있고, 업무추진을 위해 사용이 불가피한 경우 전표 처리 시 출장명령서, 내부품의서 등 증명자료를 반드시 첨부하도록 되어 있다. 이는

업무목적으로 사용해야 하는 법인카드를 업무와 무관한 개인용으로 사용하는 것을 예방하는 등 법인카드 사용의 투명성을 확보하기 위함이다.

또한 자회사의 예산집행과 관련하여 「행동강령」 제8조(예산의 목적 외 사용 금지)에 따라 자회사 임직원은 여비·업무추진비·인건비·수당·사업비 등 업무수행을 위한 예산을 관련 법령·규정·지침 등에서 정한 목적 외의 용도로 사용하여 회사의 재산을 감소시키거나 장래에 취득할 이익을 상실시키는 손해를 입혀서는 아니 된다.

따라서 임직원은 휴가일 등 근무일 이외의 날, 비정상적인 시간대, 관할 근무지와 무관한 지역에서는 법인카드를 사용하지 않아야 하고 업무 등의 사유로 사용이 불가피한 경우 사전 내부결재 등 객관적 증명자료를 첨부하여야 한다. 또한 회사 업무수행 목적을 위한 법인카드 사용 예산을 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

한편, 각 자회사는 직원 사기진작과 합리적인 부서운영을 위하여 「부서운영비 집행기준」을 정하여 운영하고 있다. 자회사 계정과목 해설에는 ‘부서운영비’는 원활한 사업수행과 생산성 향상을 목적으로 한 단위부서별 활동비로 업무추진비 성격의 비용은 제외한다고 되어있다. 그리고 ‘업무추진비’는 영업활동에 필요한 대민관계, 접대비 및 교제비 등 이와 유사한 성질의 비용으로 되어 있으며 업무추진비를 집행할 경우 자회사 「법인카드관리 규정」 제9조(전표처리 및 결제)에 따라 집행목적, 일시, 장소, 집행대상을 전표처리 시 기재하도록 되어 있다.

따라서 부서운영비는 자회사 직원과의 간담회 등 단위부서별 활동비 목적으로 사용해야 하고, 업무추진비는 외부인과 업무협의 간담회 등에 사용하며 이 경우 「법인카드관리 규정」에 따라 집행목적, 일시, 장소, 집행대상을 전표에 기재하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제

X급 ♀♀♀은 자회사 행정팀 및 각 본부 팀원들과의 업무협의와 직원 간담회 등에 사용할 목적으로 자회사별 각 월 XX만 원을 내부결재 후 법인카드로 사용하고 있다.

그런데 감사실이 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 자회사의 법인카드 사용내역을 점검한 결과 X급 ♀♂♂이 사용하는 대표이사 법인카드 사용내역에서 사전 내부결재 등 객관적 증빙자료 없이 본인 휴가일에 결제한 내역 X건이 확인되었다.

한편, 감사실은 위 법인카드 사용내역을 점검하면서 대전 등 자회사의 소재지가 아닌 지역에서 법인카드를 사용한 내역에 대해 출장명령서 등 객관적 증빙자료 유무를 확인하였다. 이 중에서 출장 등의 근태처리가 없음에도 대표이사 법인카드로 대구 지역 등에서 사용한 내역 XX건을 확인하였다.

이에 X급 ♀♂♂에게 출장명령서 등의 증빙 없이 주로 대구지역에서 금요일에 집중하여 법인카드를 사용한 건에 대한 사유를 소명하도록 하였고, X급 ♀♂♂은 X건은 자회사 직원들과 사용했고, 나머지 XX건은 외부인과 사용하였다고 소명하면서 소명자료 중 업무추진비 성격의 비용은 외부기관명만 작성하여 제출하였다.

X급 ♀♂♂이 제출한 소명자료를 확인한 결과, X급 ♀♂♂은 자회사 행정팀 및 각 본부 팀원들과 업무협의를 직원 간담회 등의 목적으로 부서운영비를 사용하는 것으로 내부분서 처리를 하였음에도 총 XX건 중 XX건은 외부인과 업무추진비 성격으로 사용하였으며 「법인카드관리 규정」 제9조(전표처리 및 결제)에 따라 업무추진비를 집행할 경우 전표처리 시 집행목적, 일시, 장소, 집행대상을 기재하여야 함에도 해당 내용을 기재한 전표 등의 자료를 제출하지 못하였다.

위와 같이 본인 휴가일에 법인카드를 사용하고, 장기간 동안 수차례 부서운영비를 업무추진비 성격의 비용으로 사용하면서 집행목적, 일시, 장소, 집행대상을 전표에 기재하지 않은 X급 ♀♂♂의 행위는 각 자회사 「법인카드관리 규정」 제4조(사용시간 및 장소의 제한)와 제9조(전표처리 및 결제) 및 각 자회사 「행동강령」 제8조(예산의 목적 외 사용 금지) 위반에 해당한다.

3) 관련자 주장 및 검토결과

X급 ♀♂♂은 문답과정에서 근무일 외 휴가일에 법인카드를 사용한 것과 관련하여 “담당부서에서 공사 재무팀으로 실무자끼리 이야기 했을 때에는 공사의 근무일로 이야기 했었는데 규정을 보니 개인의 근무일 기준이라서 휴가일에 사용한 것은 환급해야 하는 것이 맞겠다고 생각한다.”고 답변하면서 법인카드를 잘못 사용한 것을 인정하였다.

그리고 X급 ♀♂♂은 근무지 외 지역인 대구지역에서 법인카드를 사용한 사유는 “자택이 대구이고 출장비 집행 없이 금요일 퇴근길에 업무상 간담회를 진행한 것으로 노무간담회를 갖거나 자회사 직원, 관공서 직원들과 간담회를 한 것이며 공사 ㉔㉔본부 직원과도 간담회를 갖는다.”고 답변하면서 “업무추진비 성격으로 사용한 것의 기관명은 밝힐 수 있으나 같이 사용한 사람은 소명하기는 어렵고, 부서운영비 사용 건은 큰 틀의 업무협의 내용은 알지만 누구와 사용했는지는 추정하기 곤란하고 밝혀야 하는 규정도 없다”며 “누구와 사용하는지 밝혀야 한다면 이를 제도화할 필요가 있다.”고 답변하였다.

그리고 X급 ♀♂♂은 업무추진비 성격의 비용을 부서운영비로 사용한 이유를 ‘자회사 담당 부장들이 과거 대표이사들도 업무추진비와 부서운영비를 구분 없이 사용하였다고 하여 구분 없이 사용해도 무방하다고 했기 때문에 사용한 것’이라고 진술하였다.

그러나 (주)○○○○○○○○ 운영부장은 문답과정에서 “20XX년도 대표이사 취임 후 부서운영비와 업무추진비의 내용을 파악해보라는 지시가 있었는데 부서운영비는 부서직원과 사용하는 것이고 업무추진비는 외부직원과 사용하는 것으로 보고하였다.”고 진술하였다. 설령 운영부장이 업무추진비와 부서운영비를 구분 없이 사용해도 된다는 취지의 보고를 받았다하더라도 X급 ♀♂♂은 문답과정에서 “지금 와서 생각해보니 업무추진비라는 과목이 별도로 정해져 있으므로 업무추진 성격의 간담회는 업무추진비로 집행하는 것이 맞겠다고 생각한다.”라고 진술하였듯이 위 예산을 구분 없이 사용하고 있는 것이 잘못이라는 것을 알고 있었다면 자회사 대표이사로서 이를 바로 잡고 정당한 예산

을 사용하였어야 했다. 위와 같이 취임 초부터 장기간에 걸쳐 부서운영비 예산과목을 업무추진비 성격의 간담회 등에 법인카드를 수차례 잘못 사용한 것은 부적절하다.

3. ㈜○○○○○○○○ 경영운영부장 ○○○○의 경우

가. 판단 기준

공사는 「출자회사관리 규정」 제7조(사업계획 수립 및 예산편성)에 따라 자회사의 다음 연도 예산 편성을 위해 국내자회사 예산편성지침을 수립하여 자회사로 통보하고 있다.

「20XX년도 자회사 예산편성지침」(이하 “예산편성지침”이라 한다)의 ‘3. 작성 기준’에 따르면 예산편성 내역과 편성 근거를 구체적으로 명기하고, 전년도 실적 대비 신규발생 비용은 세부 근거자료 및 보충자료를 첨부하도록 되어 있다. 이와 같이 신규발생 비용의 세부근거 자료를 첨부하도록 한 이유는 신규 예산이 불요불급한 비용인지 여부를 자체적으로 검토하고, 이사회에서 예산안을 심의 할 때 이사회 구성원들이 첨부된 세부자료 등으로 예산안을 제대로 검토할 수 있도록 하며, 자회사가 예산편성지침에 따라 예산을 제대로 편성했는지 모회사에서 검토할 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다.

따라서 각 자회사는 예산편성 시 전년도 실적 대비 신규발생 비용이 있는 경우 세부 근거자료 및 보충자료를 첨부하여야 하고, 이사회에 예산안 부의 시에도 해당 자료를 첨부하고 설명하여 이사회 구성원들이 전년 대비 신규로 추가된 비용인지 여부를 제대로 인지할 수 있도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

㈜○○○○○○○○ 경영운영부장 X급 ○○○○(이하 “X급 ○○○○”이라 한다)은 회계업무 담당 실무자가 회계업무를 담당한지가 오래되지 않아 본인이 ‘20XX년도 예산(안)’ 편성 자료를 직접 작성하였다.

그런데 (주)○○○○○○○○○ ‘20XX년도 제X차 이사회’에 부의한 ‘20XX년도 예산(안)’ 자료를 확인한 결과, X급 ♀♀♀은 임원 합숙소 임차료 월 XX만 원을 ‘지급임차료’로, 공과금 X만 원을 ‘수도광열비’로 하는 신규발생 비용을 예산안에 반영하였음에도 세부 근거자료나 보충자료를 첨부하지 않았다. 이 후 ‘20XX년도 예산(안)’에 신규발생 비용의 세부자료 등이 첨부되지 않은 채 이사회에 부의되었고, 회계업무 담당 실무자가 ‘20XX년도 제X차 이사회’의 서면의결을 위해 기타비상무이사 X명에게 예산안을 설명하는 과정에서도 임원 숙소와 관련된 비용에 대한 설명은 별도로 하지 않았다.

그 결과 대표이사 X급 ♀♀♀을 제외한 나머지 이사회 구성원인 기타비상무이사들은 임원 숙소 비용이 신규로 발생한 비용인지 여부를 제대로 인지하지 못한 채 ‘20XX년도 예산(안)’을 의결하였고, X급 ♀♀♀이 「예산편성지침」의 내용을 준수하여 신규발생 비용의 세부자료 등을 예산안 자료에 첨부하였다면 모회사가 위 임원 숙소 임차권을 조기에 인지하여 자회사가 임원 숙소를 설치·운영하는 절차와 방법 등에 대한 적절한 방안을 협의하고 검토할 수 있었던 기회를 상실하게 하였다.

다. 관련자 의견

(주)○○○○○○○○○ 경영운영부장 X급 ♀♀♀은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

징계요구 양정 대표이사 본인의 숙소 임차를 위한 부적정한 업무 처리와 대표이사의 법인카드를 부당하게 사용한 X급 ♀♀♀의 행위는 (주)○○○○○○○○○ 「정관」 제40조(이사의 의무) 및 「반부패 청렴 행동강령」 제5조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리), (주)○○○○○○○○○·(주)◇◇◇◇◇◇◇ 「법인카드관리 규정」 제4조(사용시간 및 장소의 제한)와 제9조(전표처리 및 결제) 및 「반부패 청렴 행동강령」 제8조(예산의 목적 외 사용 금지)의

규정을 위반한 것으로 공사 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

□□처장은

자회사 대표이사 본인의 숙소 임차를 위해 부적정한 업무처리와 대표이사의 법인카드를 부당하게 사용한 X급 ♡♡♡에 대하여 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)의 규정에 따라 『징계 처분』 하시기 바랍니다.(감봉)

<u>소속(원 소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
(주)○○○○○○○○○ (주)◇◇◇◇◇◇◇◇ (☆☆☆☆처)	X급	♡♡♡	20XX. X. XX.~현재	공동 대표이사	감봉 (X개월)

(주)○○○○○○○○○ 대표이사는

- ① 자회사 예산편성 관련 업무수행을 소홀히 한 (주)○○○○○○○○○ X급 ♡♡♡은 (주)○○○○○○○○○ 「인사관리 규정」 제28조(경고 및 주의)에 따라 조치하시고(경고 및 주의)
- ② 현재 운영 중인 임원 임차 숙소는 사용을 중단하시고, 임원 숙소를 계속 운영할 경우 이사회 의결을 거쳐 사규에 임원 숙소 설치·운영의 명확한 근거를 마련하시고(시정)
- ③ 본인 휴가일에 법인카드를 사용한 X급 ♡♡♡에게 카드 사용금액 XX,XXX원을 환수하시기 바랍니다.(시정)

(주)◇◇◇◇◇◇◇◇ 대표이사는

본인 휴가일에 법인카드를 사용한 X급 ♡♡♡에게 카드 사용금액 XXX,XXX원을 환수하시기 바랍니다.(시정)

재 심 의 결 정

결 정 번 호	2024 - 재심 - 제2호 (국내자회사 기관운영 종합감사)
제 목	시정요구(자회사 임원 숙소 임차 업무 불철저 등) 사항에 관한 재심의청구
재 심 의 청 구 인	(주)○○○○○○○○○ 대표이사
소 관 부 서(기관)	(주)○○○○○○○○○
조 치 부 서(기관)	(주)○○○○○○○○○
결 정 일 자	2024. 10. 23.
주 문	재심의 청구를 기각한다.

이 유

1. 원 처분요구의 요지

가. 사건 개요

(주)○○○○○○○○○ 대표이사 X급 ♡♡♡은 20XX. X. XX.과 20XX. X. XX. (주)○○○○○○○○○ 경영운영부장 X급 ♣♣♣(이하 “운영부장”이라 한다)에게 자회사가 임원 숙소를 운영할 수 있는지 확인하라는 지시를 하였고 이에 운영부장은 공사 ◆◆◆◆부와 ▼▼부에 문의하였다. 문의 결과 ‘대표이사는 모회사 소속 파견 직원으로 복리후생은 모회사 기준을 따라야하고, 자회사가 숙소를 제공하고자 한다면 이사회를 거쳐 규정을 제정해야 한다.’는 취지의 답변을 받아 X급 ♡♡♡에게 보고하였다. 그러나 X급 ♡♡♡은 20XX. X월(정확한 날짜 모름), 20XX. XX월 첫 주, 20XX. XX. XX., 20XX. XX. X., 20XX. XX월 중순(정확한 날짜 모름)까지 수차례에 걸쳐 본인의 숙소 마련을 위한 지시를 계속하였다. 그 후 20XX. XX. XX. X급 ♡♡♡은 본인이 결재한 내부분서만으로 임원 숙소를 임차하기로 결정하였고, 같은 날 (주)○○○○○○○○○는 임차계약을 체결하고 20XX. XX. XX. 임대인에게 보증금과 월세를 자회사 비용으로 지급하였다.

나. 판단 기준

(주)○○○○○○○○○ 「정관」 제40조(이사의 의무)에 따르면 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하고, 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하도록 되어 있다.

따라서 회사를 대표하고 경영을 총괄하는 직무를 위임받은 (주)○○○○○○○○○ 대표이사의 업무는 객관적으로 명확하고 공정하다고 인정될 수 있을 정도로 합리적으로 이용 가능한 범위 내 필요한 정보를 충분히 검토하는 절차를 거쳐 이를 근거로 회사의 최대 이익을 위해 충실히 직무를 수행하고, 선량한 관리자로서의 주의 의무로 업무에 임하여야 한다.

그리고 예산집행과 관련하여 (주)○○○○○○○○ 「반부패 청렴 행동강령」(이하 “「행동 강령」”이라 한다)제8조(예산의 목적 외 사용 금지)에 따르면 자회사 임직원은 여비·업무 추진비·인건비·수당·사업비 등 업무수행을 위한 예산을 관련 법령·규정·지침 등에서 정한 목적 외의 용도로 사용하여 회사의 재산을 감소시키거나 장래에 취득할 이익을 상실시키는 손해를 입혀서는 아니 된다고 되어 있다.

따라서 (주)○○○○○○○○ 임직원은 이사회 의결을 통해 확정된 예산을 규정, 지침 등에서 정한 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

한편, 공사는 자회사에 파견된 공사 직원의 보수지급 기준은 공사 「출자회사관리 규정」 제15조(출자회사에 대한 지원 등)에 따라 20XX년 「국내 출자회사 파견직원 보수 지급 기준」(이하 “「보수지급 기준」”이라 한다)을 별도로 제정하였고, 20XX년과 20XX년에 각각 개정하여 현재까지 적용하고 있다. 이 사건 당시 적용한 20XX년 「보수지급 기준」에 따르면 자회사에 파견된 공사 직원에게는 ‘「직원연봉 규정」, 「보수 규정」, 「복지 규정」, 「퇴직금 규정」 등 공사 제 규정을 준용’하도록 되어 있다.

따라서 국내 자회사에 파견된 공사 직원이 합숙소 이용이 필요한 경우 「보수지급 기준」에 따라 공사의 합숙소 운영에 관한 사항 등을 규정한 「복지 규정」을 준용하여 공사 합숙소를 이용하거나, 자회사가 자체적으로 합숙소를 설치·운영하고자 한다면 이사회 의결을 거쳐 자회사가 임직원 합숙소를 설치·운영하는 근거를 규정으로 마련한 후, 해당 규정을 근거로 숙소 관련 예산을 편성하고 집행하도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제

그런데 X급 ♡♡♡은 「보수지급 기준」에 따라 공사의 「복지 규정」을 준용하여 공사가 운영하는 합숙소를 이용하지 않고, 자회사에 본인이 이용할 임원 숙소를 임차하기로 결정하면서 (주)○○○○○○○○에 합숙소 설치·운영 등의 근거 규정을 마련하지

않고 20XX. XX. XX. 대표이사 본인이 결재한 내부분서만으로 임원 숙소 임차를 처리하였다. 그리고 같은 날 (주)○○○○○○○○○는 임원 숙소 임차계약을 체결하고 20XX. XX. XX. 임대인에게 보증금과 월세를 입금하였다.

회사가 소속 임직원을 위한 새로운 제도를 도입할 때에는 제도운영의 적정성과 예산 집행의 투명성을 위해 사규에 제도도입을 위한 근거를 마련하여야 한다. 특히 일회성이 아닌 지속적인 회사비용이 투입되는 경우에는 더욱 그러하다. 이러한 근거 규정이 마련된 후 해당 규정을 근거로 세부사항들은 내부분서나 지침으로 정하는 것이 회사가 새로운 제도를 도입하는 적정한 내부통제와 정당성 확보의 일반적 절차로 볼 수 있다.

따라서 X급 ♡♡♡은 자회사에 임원 숙소를 설치·운영하고자 하였다면, 이사회 의결을 거쳐 규정에 숙소 운영에 대한 근거를 마련하고, 해당 규정의 ‘지급 항목과 기준은 대표이사가 별도로 정한다.’ 또는 ‘세부 시행지침은 대표이사가 정한다.’ 등의 조항을 근거로 세부사항은 내부분서나 지침으로 정하였어야 했다. 그 후 해당 규정과 지침을 근거로 숙소 운영 예산을 신청하고 비용을 집행하는 것이 자회사 대표이사로서 객관적으로 명확하고 정당한 절차에 따른 업무수행이라 할 수 있다.

그러나 X급 ♡♡♡은 (주)○○○○○○○○○에는 임원을 포함한 직원까지 합숙소 설치·운영에 대한 어떠한 규정도 없는 상태임에도 이에 대한 이사회 사전 승인, 모회사인 공사와 협의, 외부자문 등의 검토 없이 X급 ♡♡♡ 본인의 판단만으로 임원 숙소 운영의 근거가 되는 규정도 마련하지 않은 채 본인이 결재한 내부분서만으로 임원 숙소를 임차하기로 결정하였다. 이는 (주)○○○○○○○○○ 「정관」에 따른 자회사 대표이사로서의 충실의무와 선량한 관리자의 주의 의무를 다한 것으로 볼 수 없다.

한편, X급 ♡♡♡이 20XX. XX. XX. 결재한 내부분서를 보면 임원 숙소 임차에 소요되는 모든 비용을 자회사 (주)○○○○○○○○○가 부담하도록 하였다. 이에 따라 임차계약 후부터 20XX. X월 말까지 (주)○○○○○○○○○는 숙소 관련 비용을 집행하였다.

그런데 숙소 임차계약 후 20XX. XX. XX. 임대인에게 지급한 보증금 X,XXX만 원은

자본예산인 임차보증금이고 월세 XX만원은 손익예산인 지급임차료로, 해당 예산들은 (주)○○○○○○○○○ 이사회에서 승인한 20XX년도 예산에 반영되지 않은 비용이다. 따라서 해당 비용을 집행하기 위해서는 (주)○○○○○○○○○는 예산이 수반되는 부문별 계획 수립 등을 모회사 관리부서와 협의하거나, 이사회 의결로 신규예산을 반영한 후 비용을 집행하여야 함에도 이러한 절차 없이 임원 숙소 비용들이 집행되었다. 그리고 (주)○○○○○○○○○ ○ ‘20XX년도 제X차 이사회’에서 의결한 ‘20XX년도 예산(안)’ 자료를 확인한 결과, 임원 합숙소 임차료 월 XX만 원은 ‘지급임차료’로, 공과금 월 X만 원은 ‘수도광열비’로 반영하였으나 내부분서의 관리비 X만 원은 20XX년도 예산에 반영하지 않았다. 그럼에도 20XX년도에 발생한 임원 숙소 관리비를 자회사 비용으로 집행하였다. 이는 「행동강령」 제8조(예산의 목적 외 사용 금지) 위반에 해당한다.

라. 관련자들 주장 및 검토결과

① X급 ♀♂♂은 문답과정에서 “임원 숙소 임차 건은 X년 단기계약으로 지속적인 사항이 아니기 때문에 규정 제정 없이 본인 결재의 내부분서로 진행하였다.”고 주장하고, 이 건 임원 숙소를 임차하는 과정에서 필요한 정보를 충분히 검토하고 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하였는지에 대한 감사실 질문에는 “충분한 검토를 거쳤고 선량한 관리자의 주의 의무를 다하였다고 생각한다.”고 답하였다.

그러나 현재 (주)○○○○○○○○○에는 임원을 포함 직원까지도 숙소 운영을 위한 어떠한 근거 규정도 없다. 따라서 명확한 근거와 절차에 따라 업무를 수행해야하는 자회사 대표 이사라면 새로운 제도 도입 시 충분한 검토를 거쳐 제도도입의 근거 규정을 마련하여 제도운영의 적정성과 예산 집행의 투명성을 확보하였어야 했다. 특히 이 건 임원 숙소 임차와 같이 본인과 직접 관련된 업무를 처리할 때에는 더욱더 엄격하게 주의를 기울여 객관적이고 명확한 근거를 확보하고 정당한 절차대로 업무를 처리하였어야 했다.

이와 관련하여 20XX. X. XX. 모회사인 공사도 자회사가 임원에게 숙소를 제공하

고자 한다면 이사회를 거쳐 규정으로 제정하여야 한다는 의견을 제시하였고, 운영부장도 문답과정에서 “자회사는 사택 규정이 없으므로 당연히 규정을 만들어야 된다고 생각했고 규정을 제정하고 규정에 따라 예산을 집행하는 것이 내부 프로세스이며, 규정이 가장 우선되고 규정에 근거하여 세부사항은 지침 또는 내부분서로 정한다.”고 대답하였다.

따라서 임원 숙소 임차를 대표이사 본인이 결재한 내부분서만으로 처리하게 한 X급 ♀♀♀의 행동은 자회사 대표이사로서 객관적으로 명확하다고 인정될 수 있을 정도의 검토를 거쳐 정당한 절차에 따라 성실히 업무를 수행하여야 하는 자회사 대표이사로서의 충실의무와 선량한 관리자의 주의 의무를 다한 것으로 보기 어렵다.

② 또한 X급 ♀♀♀은 “이 건은 본인이 단독적으로 결정한 것이 아닌 임원 숙소 비용이 포함된 ‘20XX년도 예산(안)’을 이사회 의결을 받았기 때문에 이사회가 승인한 것이며, 예산 승인을 받았으면 예산범위에서 집행은 대표이사가 별도 승인 없이 집행하면 되기 때문에 내부품의로 진행하였다.”고 주장한다.

그러나 본인이 결재한 내부분서 결재일자는 20XX. XX. XX.이나 ‘20XX년도 예산(안)’이 부의된 ‘20XX년도 제X차 이사회’ 의결일자는 X일 후인 20XX. XX. XX.이다. 따라서 이 건을 이사회가 승인하였다는 X급 ♀♀♀의 주장은 시간순서 상 성립되지 않는 주장이다. 그리고 X급 ♀♀♀의 주장대로라면 이 건 임원 숙소 임차는 이사회 의결을 받아 처리해야한다는 것을 알고 있었으면서도 본인이 결재한 내부분서, 숙소 임차계약 체결, 20XX년도 예산안에 반영되지 않은 보증금과 월세를 자회사 비용으로 집행한 모든 업무처리가 이사회 의결 전에 이루어졌으므로 이 건 임원 숙소 임차는 이사회 의결에 따른 것이 아닌 X급 ♀♀♀ 본인이 결정하고 집행한 것이 된다.

마. 처분요구

이에 감사실은 20XX. X. XX. 자회사인 (주)○○○○○○○○에 공사에서 파견한 (주)○○○○○○○○ 대표이사가 자회사 내 임원 숙소 설치·운영을 위한 어떠한 근거도 없는

상태에서 숙소를 임차하고 예산을 사용한 것에 대해 현재 운영 중인 임원 임차 숙소는 사용을 중단하고, 임원 숙소를 계속 이용하고자 한다면 이사회 의결을 거쳐서 사규에 임원 숙소 설치·운영에 대한 명확한 근거를 마련하도록 시정 요구하였다.

2. 재심의 청구의 취지 및 판단

가. 청구 취지

이 건의 청구 취지는 자회사 사규에 임원 숙소 설치·운영의 명확한 근거를 마련하라는 시정요구를 취소하여 달라는 것이다.

나. 청구 이유

자회사는 공사 파견직원에 대하여 공사에서 정한 「국내 출자회사 파견직원 보수 지급 기준」을 준용하고 있으며, 공사에서 정한 파견직원 보수 지급 기준에 의하여 공사 「복지 규정」에 따라 합숙소를 제공한 것으로 공사에서 운영하는 합숙소 기준과 ‘수익자 부담 원칙’을 근거로 적법하게 운영하였다.

위와 같이 자회사는 이미 공사의 제 규정을 준용하여 운영하고 있기 때문에 별도의 규정을 제정할 필요가 없으며, 이에 자회사에서 국내 출자회사 파견직원에게 임원숙소를 제공하기 위한 별도의 규정을 제정하라는 요구는 합리적이지 않다고 판단된다.

따라서 자회사는 자체적으로 지침을 마련하지 않았지만, 공사의 관련 규정을 적용하여 임원 숙소를 운영하고 있기 때문에 감사 결과에서 지적된 규정의 미비는 자회사가 공사의 규정을 준용하고 있다는 점을 고려하지 않은 것으로 감사 처분 요구의 전제가 되는 법령 등의 적용에 오류가 있는 것이다.

3. 재심의 판단

가. 다툼

이 건의 다툼은 (주)○○○○○○○○가 내부 규정은 없지만 공사 규정을 준용하여 임원 숙소를 설치·운영한 것이기 때문에 별도의 규정 제정이 필요 없다고 주장하는 것을 인정할 수 있는지 여부이다.

나. 인정사실

이 건의 관련 기록에 따르면 다음과 같은 사실이 인정된다.

1) 공사는 자회사에 파견된 공사 직원의 보수지급 기준을 공사 「출자회사관리 규정」 제15조(출자회사에 대한 지원 등)에 따라 「국내 출자회사 파견직원 보수지급 기준」(이하 “「보수지급 기준」”이라 한다)을 별도로 제정하여 운영하고 있다. 이 사건 당시 적용한 20XX년 「보수지급 기준」에 따르면 자회사에 파견된 공사 직원에게는 ‘「직원연봉 규정」, 「보수 규정」, 「복지 규정」, 「퇴직금 규정」 등 공사 제 규정을 준용’하도록 되어 있다.

2) 공사 자회사인 (주)○○○○○○○○는 소속 임원 포함 직원들을 위한 합숙소 설치·운영 등과 관련한 어떠한 내부 근거 규정이 없다.

3) (주)○○○○○○○○는 20XX. X. XX.과 20XX. X. XX. 자회사가 임원 숙소를 운영할 수 있는지 공사 ◆◆◆◆부와 ▼▼부에 문의하였고, 문의 결과 ‘대표이사는 모회사 소속 파견 직원으로 복리후생은 모회사 기준을 따라야하고, 현재도 공사 합숙소에 거주하고 있으니 그대로 거주하는 것이 맞고, 만약 자회사가 숙소를 제공하고자 한다면 이사회를 거쳐 규정을 제정해야 한다.’는 취지의 답변을 받았다.

4) (주)○○○○○○○○는 20XX. XX. XX. (주)○○○○○○○○ 대표이사가 결재한 내부분서만으로 임원 숙소를 임차하기로 결정하였고 같은 날 임차계약을 체결하고 20XX. XX. XX. 임대인에게 보증금과 월세를 자회사 비용으로 지급하였다.

다. 관계 규정 등

이 건의 관계 규정은 「복지 규정 시행 세칙」 등 [별지] 기재와 같다.

라. 판단

청구인은 자회사가 파견 직원에게 합숙소를 제공한 것은 모회사인 공사 「보수지급 기준」과 ‘수익자 부담 원칙’을 근거로 공사에서 운영하는 합숙소 기준에 따라 적법하게 운영한 것이기 때문에 자회사에 임원숙소 제공을 위한 별도의 규정 제정은 필요 없다는 취지로 주장한다.

이에 대해 살펴보면 인정 사실 “1)항”과 같이 공사 「보수지급 기준」에는 자회사에 파견된 공사 직원은 「보수 규정」, 「복지 규정」 등 공사의 제 규정을 준용하도록 되어 있다. 이는 자회사에 파견된 공사 직원에게 지급할 급여와 복지 등을 「보수지급 기준」에 별도로 열거하여 정하지 않았다는 이유로 파견된 직원이 불이익을 받지 않고 공사의 직원과 동등하게 대우하기 위하여 공사가 자회사에 파견된 공사 직원에게 적용하는 기준이다. 그러므로 자회사가 자체적으로 공사 파견 직원을 포함한 자회사 소속 임직원들을 위해 새로운 제도를 도입·운영하고자 할 때 자회사 내부에 근거 규정 없이 공사의 규정을 준용하여 운영해도 된다는 의미는 아니다.

청구인의 주장과 같이 위 「보수지급 기준」을 해석할 경우 자회사는 앞으로 자회사 소속 임직원을 위한 제도를 신설할 때 자회사 내부에 이를 운영할 근거 규정이 없어도 공사 관련 규정으로 자회사가 제도를 운영하고 예산을 집행해도 무방하다는 의미가 된다.

그리고 「보수지급 기준」에 따르면 ‘수익자 부담 원칙’에 따라 파견직원의 제 보수는 자회사에서 지급하도록 되어 있는데, 이는 자회사에 파견된 공사 직원이 자회사에 근무하면서 발생하는 제 보수를 수익자인 자회사가 부담하도록 하는 비용부담 주체에

관한 사항이므로 자회사가 내부 근거 규정 없이 임원 숙소를 설치·운영해도 된다는 근거로 볼 수 없다.

따라서 자회사인 (주)○○○○○○○○에 파견된 공사 직원은 합숙소 이용이 필요하다면 공사 「복지 규정」을 준용하여 공사의 합숙소를 이용할 수 있고, 공사 합숙소를 이용하지 않고 (주)○○○○○○○○가 자체적으로 임원 숙소를 설치·운영하기로 결정하였다면 인정 사실 “2)항”과 같이 (주)○○○○○○○○ 내부에 숙소 운영 등에 대한 관련 규정이 없으므로 제도운영의 적정성과 예산 집행의 투명성 확보를 위해 내부 근거 규정을 마련하여 운영하여야 한다.

한편, (주)○○○○○○○○은 인정 사실 “3)항”과 같이 모회사 관련 부서인 ◆◆◆◆부와 ▼▼부에 자회사 임원의 숙소 이용 등에 관한 문의를 하였고, 모회사 관련 부서로부터 ‘파견 직원의 복리후생은 모회사 기준을 따라 공사 합숙소에 거주하면 되고, 자회사가 숙소를 제공하고자 한다면 규정을 제정해야 한다.’는 취지의 답변을 받은 바 있다. 따라서 청구인은 「보수지급 기준」에 따라 공사에서 자회사로 파견된 직원은 공사 합숙소에 거주할 수 있고, 자회사가 자체적으로 임원 숙소를 마련하고자 한다면 규정 제정이 필요하다는 것을 알고 있었다고 판단된다.

그런데 청구인은 (주)○○○○○○○○에 자체적으로 숙소를 설치·운영하기로 결정하면서 인정 사실 “2)항 및 4)항”과 같이 관련 내부 규정을 제정하지 않은 채 (주)○○○○○○○○ 대표이사 본인이 결재한 내부문서만으로 임원 숙소를 임차하여 사용하였다. 이에 대해 감사실은 명확한 근거가 없는 상태에서 자회사 임원 숙소를 임차하고 예산을 사용한 것과 관련하여 (주)○○○○○○○○가 임원 임차 숙소를 계속 운영할 경우 이에 대한 근거 규정을 마련하여 운영하라는 취지의 처분을 한 것이다.

이를 종합하여 판단하건대 감사 처분 요구의 전제가 되는 규정 적용에 오류가 있다는 사유로 원 처분요구를 취소해달라는 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이 건 재심의 청구는 이유 없다고 인정되므로 「감사직무 규정」 제33조 (이의신청 처리)에 따라 주문과 같이 결정한다.

[별지]

관계 규정 등

○ 「복지 규정」

제18조(주택대여) ① 근무지에 자택이 없는 직원에게는 공사소유 사택이나 임차주택을 대여할 수 있다.
② 주택임차 기준은 사장이 따로 정한다.

제19조(대여주택관리운영) ① 임차주택의 전세금은 목적물의 시가 감정액을 초과할 수 없다.
② 기관장은 주택임차에 따른 계약·권리보전 등 제반사항을 그 책임으로 관리하여야 한다.
③ 임차계약 및 권리보전 등에 직접 수반되는 부대비용은 공사에서 부담한다.

제20조(합숙소 설치) 직원의 연수훈련과 독신직원의 숙식 편의를 위하여 필요한 경우에는 합숙소를 설치 운영할 수 있다.

제21조(합숙소 운영) ① 합숙소 설치운영에 필요한 건물은 공사소유를 원칙으로 한다. 다만, 건물을 소유하는 것이 적합하지 않은 경우에는 임차하여 사용할 수 있다.
② 제1항 단서의 임차 건물은 제19조에 준하여 관리하여야 한다.
③ 합숙소 관리 및 운영에 소요되는 제반 경비 중 일부는 입주자가 부담하되, 그 범위는 사장이 따로 정한다.

○ 「복지 규정 시행세칙」 제3장 사택 및 합숙소 운영

제1절 사택 운영

제12조(입주대상) ① 사택의 입주대상은 근무지에 자택이 없는 임원(각 소속기관의 장을 포함한다)으로 한다.
② 제1항에도 불구하고 각 기관의 장이 인정하는 직원은 입주 시킬 수 있다.
③ 각 기관 후생담당부서의 장은 각 기관의 실정에 맞도록 입주대상자 선정기준 등을 별도로 정하여 시행할 수 있다.

제13조(안전관리) ① 입주자는 다음 각 호의 사항을 엄수하여 안전관리에 스스로 노력하고 화재 및 사고 방지에 만전을 기하여야 한다.
1. 전기 기구 또는 시설의 설치사용은 정부가 지정한 안전관리 표준치 범위에서 사용하여야 한다.
2. 공사에서 제공하는 시설 이외의 난방용 전열시설의 설치·사용을 금지한다.
② 입주자는 안전관리상 미흡한 점이 발견될 경우 이를 후생담당부서의 장에게 통보하여 필요한 조치를 하여야 한다.
③ 후생담당부서의 장은 안전관리를 위하여 주기적으로 시설물의 안전점검을 실시하여야 한다.

제14조(시설보전관리) ① 시설물에 대한 구조변경은 원칙적으로 금지한다.
② 시설물을 손상하였을 경우에 입주자는 지체 없이 원상태로 복구하여야 한다.
③ 입주자는 스스로 청결한 환경을 조성하여야 한다.

제15조(퇴거) ① 사택의 입주자가 퇴직 및 전근 또는 퇴거의 명을 받았을 경우에는 1개월 이내에 퇴거하여야 한다.

② 입주자가 제14조에 따른 시설보전(保全)관리 의무를 소홀히 하거나 규율질서 문란 등으로 퇴거조치가 필요한 경우에는 입주자의 의사에도 불구하고 퇴거를 명할 수 있다.

제16조(경비부담 등) ① 다음 각 호에 해당하는 경비는 입주자 부담으로 한다. 다만, 임원(각 소속기관의 장을 포함한다) 및 단신 또는 독신직원의 경우에는 제19조제1항 각 호의 경비에 한정한다.

1. 제세공과금(재산세 및 취득세는 제외)
 2. 전기·수도료, 오물 수거료 및 연료비
 3. 그 밖에 사택관리에 필요한 모든 경비(자산증가를 요하는 수리비와 건물 및 시설물의 유지를 위한 수리비는 제외)
- ② 공사는 임원 및 소속기관장의 사택운영에 필요한 비품을 대여할 수 있으며, 경비 및 관리를 위하여 관리원을 둘 수 있다.
- ③ 제2항의 규정에 의한 비품 및 관리원은 자산관리부서에서 관리·운영한다.

제2절 합숙소운영

제17조(입소대상) ① 합숙소의 입소대상은 근무지에 자택이 없는 직원으로서 가족을 동반하지 않은 단신직원 또는 독신직원으로 한다.

② 합숙소에 입소하고자 할 때에는 후생담당부서의 장에게 별지 제3호서식에 따른 합숙소 입소 신청서를 제출하여 사전허가를 받아야 한다.

제18조(퇴소) ① 합숙소에서 퇴소하고자 할 때에는 후생담당부서의 장에게 퇴소일의 7일 전까지 별지 제4호서식에 따른 합숙소 퇴소신청서를 제출하여야 한다. 다만, 전근의 명을 받았을 경우에는 예외로 한다.

- ② 입소자의 의사에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우 퇴소를 명할 수 있다.
1. 동일지역에 위치한 합숙소 입소기간이 연속 5년을 초과한 경우(6개월 이전 퇴소 예고)
 2. 규율문란, 전염성질환으로 퇴소조치가 필요한 경우
 3. 후생담당부서의 장이 실시하는 합숙소 입소자격 점검(근무지 내 주택 임차 및 구입 여부 등을 확인하는 것을 말한다) 결과 입소대상에 해당하지 아니하는 경우
 4. 그 밖에 합숙소 운영상 불가피한 경우
- ③ 제2항제1호에도 불구하고 유희시설 발생 시는 예외로 할 수 있다.

제19조(경비부담 등) ① 합숙소 운영에 필요한 다음 각 호의 경비는 입주자가 부담한다.

1. 세대 전기·수도료 및 오물 수거료
 2. 세대 연료비(취사용 및 난방용)
- ② 제1항의 경비를 입주인원에 따라 분할함에 있어 당월에 고지되는 요금은 전월 사용량에 따라 부과된 요금으로 본다.
- ③ 공사는 합숙소 운영에 필요한 비품을 대여할 수 있다.
- ④ 시설물을 손상하였을 경우에 입주자는 지체없이 원상태로 복구하여야 하며, 공사는 합숙소의 시설물 관리를 위해 주기적으로 합숙소를 점검하여야 한다.

○ 「출자회사관리 규정」 제5장 출자회사 지원 등

제15조(출자회사에 대한 지원 등) ① 공사는 필요한 경우 직원을 출자회사에 임직원으로 겸직하게 하거나 출자회사로 파견시킬 수 있다. 이 경우 파견자에 대한 처우는 다음 각 호에 따라 처리하여야 한다.

1. 파견자의 보수지급기준은 공사의 「보수 규정」을 준용하여 관리부서에서 별도로 정하고, 보수는 출자회사에서 지급하는 것을 원칙으로 한다.
2. 파견자의 휴가는 공사의 「취업규칙」을 준용한다.

② 공사는 출자회사의 경영능률 향상과 기술능력 제고에 도움이 될 만한 공사의 지적소유물, 교육 훈련, 시설 등을 출자회사로 하여금 활용하도록 할 수 있다.